

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2304/2533

บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เฮฟวี่ อีควิป
मेंट จำกัด

โจทก์

บริษัท พี.บี.อาร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 164

บริษัท พ. มีหนี้ที่ต้องชำระแก่โจทก์ จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจขอเข้าชำระหนี้แทนบริษัท พ.ได้ การที่จำเลยมีหนังสือยอมผูกพันตนเข้าชำระหนี้แทนบริษัท พ. และโจทก์มีหนังสือตอบสนองรับไปแล้ว เป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคู่สัญญากระทำด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ และเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะก็ต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 หาใช้มีอายุความ 2 ปี ตามมูลหนี้เดิมไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2524 บริษัท พี.บี.เอ็ม จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมพังงาเบย์ รีสอร์ท ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ซ่อมเครื่องยนต์ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับกิจการโรงแรม และโจทก์ได้ทำการซ่อมแซมเครื่องยนต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วคิดเป็นเงินค่าแรงรวมทั้งค่าอะไหล่ 180,211.86 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1

และในฐานะส่วนตัว ได้ทำสัญญากับโจทก์ว่าจะเข้าเป็นผู้ดำเนินการโรงแรมและ
ขอเป็นผู้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแทนบริษัท พี.บี.เอ็ม จำกัด โดยจำเลยที่ 2 ได้มี
หนังสือถึงโจทก์ขอผ่อนชำระเป็นงวด งวดละ 10,000 บาทเริ่มแต่เดือนมีนาคม
2527 เป็นต้นไป แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยทำให้โจทก์เสียหาย ขอดิดดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่เดือนมีนาคม 2527 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 11,664 บาท ขอให้จำเลย
ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 191,875.86 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ของต้นเงิน 180,211.86 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลย
ทั้งสองให้การว่า ไม่ได้ตกลงทำสัญญาขอชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยทั้งสอง
เพียงรับเป็นคนกลางติดต่อเพื่อนำเงินจากบริษัท พี.บี.เอ็ม. จำกัด ไปชำระหนี้ให้แก่
โจทก์เท่านั้น โจทก์ชอบที่จะไปเรียกร้องเอาจากบริษัทดังกล่าวโดยตรง คดีของโจทก์
ขาดอายุความ 2 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริษัทพี.บี.เอ็ม. จำกัด ได้ทำสัญญาว่า
จ้างโจทก์ทำการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงแรมพังงาเบย์ รีสอร์ท เมื่อปลายปี
พ.ศ. 2524 โจทก์ใช้เวลาซ่อมประมาณ 3-4 เดือนก็เสร็จ ต่อมาโจทก์ได้นำใบแจ้งหนี้
ไปเรียกเก็บเงินจำนวน 180,211.86 บาท ซึ่งใบแจ้งหนี้ของโจทก์ลงวันที่ 25
มกราคม 2525 โดยแจ้งกำหนดให้ชำระเงินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 ปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข จ.1 บริษัทจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและเช่าช่วง
โรงแรมพังงาเบย์ รีสอร์ท จากบริษัท พี.บี.เอ็ม. จำกัด มาดำเนินการเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2526 ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.6 แล้วจำเลยทั้งสองยอม
ผูกพันตนเข้าชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแทนบริษัท พี.บี.เอ็ม. จำกัด โดยมีหนังสือลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2527 และวันที่ 14 สิงหาคม 2527 ถึงโจทก์ขอผ่อนชำระหนี้ต่อโจทก์
ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.4 และโจทก์ได้มีหนังสือตอบสนองรับ
ไปแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.3 โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2528 ปัญหา

ที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีเพียงข้อเดียวว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องแล้วหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า บริษัท พี.บี.เอ็ม. จำกัด มีหนี้ที่ต้องชำระต่อโจทก์ และจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจขอเข้ามาชำระหนี้แทนบริษัท พี.บี.เอ็ม. จำกัด ได้ การที่จำเลยทั้งสองมีหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.4 ยอมผูกพันตนเข้าชำระหนี้แทนบริษัท พี.บี.เอ็ม. จำกัด และโจทก์ก็มีหนังสือตอบสนองรับไปแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคู่สัญญากระทำด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ และเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะก็ต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 หาใช้มีอายุความ 2 ปี ตามมูลหนี้เดิมไม่ โจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาดังกล่าวยังไม่เกิน 10 ปี คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความ จำเลยทั้งสองต้องชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาที่ทำไว้ตามฟ้อง"

พิพากษากลับว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 191,875.86 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 180,211.86 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(เสียง ตีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ